



PUTUSAN

Nomor 2561 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PATA DG. TINRI, bertempat tinggal di Jalan Paccinang Raya (Depan Sekolah Maha Putra), Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Multazan, S.H., dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Multazan, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Rappocini Raya, Nomor 115, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini Raya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

H. BOCHARI DG. PASAU, bertempat tinggal di Jalan Kesadaran IV, RT 007, RW 007, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didik Triatmoko, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Khairuddin & Partners, beralamat di Jalan Sukaria 13B, Nomor 22A, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2561 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Rumpa Dg. Mangka dengan H. Bohari (Tergugat) atas tanah seluas $\pm 17.276 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Kesadaran IV, Lorong 8, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 1982 dan kwitansi tanggal 28 Maret 1983 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa seluas $\pm 17.176 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Kesadaran IV, Lorong 8, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas – batas, sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah H. Bochari Dg. Pasau (Penggugat) dan tower PLN,
 - Timur berbatasan dengan Sungai Tello,
 - Selatan berbatasan dengan H. Nadir dan H. Badong,
 - Barat berbatasan dengan Rumpa Bin Sadi dan tower PLN;
4. Menyatakan tindakan Tergugat menguasai tanah objek sengketa dan tidak bersedia menyerahkan kembali kepada Penggugat walaupun telah diminta secara patut dan sebagaimana mestinya, adalah perbuatan tidak patut dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai, menempati dan/atau yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna, tanpa beban dan syarat apapun juga di atasnya;
6. Menyatakan semua surat-surat kepemilikan dan/atau surat-surat apapun juga yang timbul diatas tanah objek sengketa tercatat atas nama Tergugat, adalah tidak sah, cacat dan batal demi hukum serta tidak mengikat atas tanah objek sengketa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung mulai sejak bulan Januari 2011 sampai terdapat putusan dalam

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2561 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini yang berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Tergugat secara sempurna;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar dalam putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar atas tanah objek sengketa *a quo*;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau:

Jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur);
- Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dan *error in objecto*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PN Mks, tanggal 4 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 218/Pdt/2021/PT MKS, tanggal 3 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 4 Mei 2021, Perkara Nomor 293/Pdt.G/2020/PN Mks, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding – semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli tanah objek sengketa antara Rumpa Dg. Manga dengan pihak Pembanding – semula Penggugat H. Buchari Dg. Pasau berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 1982 dan kwitansi pembayaran tertanggal 28 Maret 1983 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Pembanding – semula Penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Kesadaran IV, Lorong 8, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, terdaftar dalam Persil I d.III, Kohir 1160 C1 seluas $\pm 17.176 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah H. Bochari Dg. Pasau (Penggugat) dan tower PLN,
 - Timur berbatasan dengan Sungai Tello,
 - Selatan berbatasan dengan H. Nadir dan H. Badong,
 - Barat berbatasan dengan Rumpa Bin Sadi dan tower PLN;
4. Menyatakan Terbanding – semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Terbanding – semula Tergugat atau siapa saja yang

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2561 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut di atas kepada Pembanding – semula Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

6. Menyatakan semua surat-surat atas nama Terbanding – semula Tergugat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa, adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Terbanding – semula Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang bersangkutan telah menerima teguran (*aanmaning*) akan tetapi tetap tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela;
8. Menghukum Terbanding – semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Pembanding – semula Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 September 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 293/Pdt.G/2020/PN Mks *juncto* Nomor 218/Pdt/2021/PT MKS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2561 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 3 Agustus 2021, Nomor 218/Pdt/2021/PT MKS;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Mei 2021, Nomor 293/Pdt.G/2020/PN Mks;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Oktober 2021 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 September 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Oktober 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil jual beli tanah objek sengketa dengan Rumpa Bin Sadi alias Rumpa Dg. Mangka yang terletak di Jalan Kesadaran IV, Lorong 8, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, terdaftar dalam Persil I d.III,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2561 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kohir 1160 C1 seluas seluruhnya $\pm 25.221 \text{ m}^2$ yang dilakukan dengan cara 2 (dua) tahap, tahap pertama seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ dan tahap kedua seluas $\pm 17.276 \text{ m}^2$ pada tahun 1982;

- Bahwa sebaliknya dalil bantahan Tergugat menyatakan tanah objek sengketa adalah bagian dari tanah miliknya yang dibeli dari Rumpa Bin Ceba pada tahun 1991 yaitu tanah yang terdaftar dalam Persil Nomor 8 VII, Kohir Nomor 26 CI seluas 2,26 Ha atas nama Rumpa Bin Ceba yang terletak di Panaikang/Tello, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa ternyata alat bukti surat Tergugat tersebut berbeda persil dan kohirnya dengan tanah objek sengketa, dengan demikian dari data fisik tersebut menunjukkan tanah yang berbeda dengan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PATA DG. TINRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PATA DG. TINRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2561 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2561 K/Pdt/2024